

Índice

2. Comentário dos diretores	
2.1 Condições financeiras e patrimoniais	1
2.2 Resultados operacional e financeiro	3
2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases	5
2.4 Efeitos relevantes nas DFs	6
2.5 Medições não contábeis	7
2.6 Eventos subsequentes as DFs	8
2.7 Destinação de resultados	9
2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs	11
2.9 Comentários sobre itens não evidenciados	12
2.10 Planos de negócios	13
2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional	14
5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos	
5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado	15
5.2 Descrição dos controles internos	16
5.3 Programa de integridade	21
5.4 Alterações significativas	22
5.5 Outras informações relevantes	23

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

2.1 - Condições financeiras e patrimoniais

a) Condições financeiras e patrimoniais

Ao longo dos últimos anos a empresa vinha acumulando prejuízos recorrentes frutos de uma crise pós Olimpíadas e Copa do Mundo devido a grande oferta de quartos que foi criada para atender esses eventos, mas no último ano com a possibilidade de parcelamento das dívidas tributárias e previdenciárias a empresa obteve um ganho que resultou em um resultado ao fim do ano de 2022.

O mercado hoteleiro vem demandando cada vez mais uma maior eficiência operacional, sem alterar a alta qualidade dos serviços prestados. Como o mercado continua em forte concorrência, o Grupo Hoteleiro aproveitando essa melhora do resultado, vem se adequando e investindo cada vez mais em melhorias e inovações nas suas instalações.

b) Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:

i. hipóteses de resgate; ii. fórmula de cálculo do valor de resgate.

i. Hipótese de resgate

Não se aplica

ii. Fórmula de cálculo do valor de resgate

Não se aplica

c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos.

A Companhia vem promovendo a recuperação da capacidade de geração de caixa, mediante ações que passam pela adequação de seus produtos, em relação à nova demanda do mercado hoteleiro e a utilização de recursos tecnológicos e de gestão administrativas que visam à redução de custos. Além de reavaliar e redimensionar a sua estrutura administrativa de BackOffice de forma a maximizar a eficiência da operação.

Atualmente, a empresa busca geração de receita através de venda de ativos não operacionais e retomada gradual da ocupação dos hotéis para fazer frente aos pagamentos dos credores da RJ e passivo fiscal através de programas de parcelamento. A forma de pagamento da mesma será através do plano de Recuperação Judicial e programas de parcelamentos lançados pelas secretarias municipais, estaduais, PGFN e RFB.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas

Nossa principal fonte de financiamento para capital de giro e investimento em ativos não circulantes é a própria geração operacional de caixa e venda de ativos não operacionais.

e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

A Companhia, quando necessário, recorre às instituições financeiras.

f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas descrevendo ainda:

O endividamento da Cia tem o perfil fiscal (80%), trabalhista (5%) e fornecedores diversos (15%) sendo os dois últimos dentro da RJ.

i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes;

Atualmente a empresa não possui nenhum empréstimo com instituições financeiras.

ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras:

Não existem outras relações de longo prazo além das já mencionadas.

iii. Grau de subordinação entre as dívidas:

Não se aplica.

iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas à distribuição de dividendos, à alienação de ativos à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário:

Não se aplica.

2.2 Resultados operacional e financeiro

2.2 – Resultado operacional e financeiro

Os principais comentários sobre o resultado dos três últimos exercícios estão apresentados nas demonstrações financeiras consolidadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 as quais foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards – IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB.

a) resultados das operações do emissor, em especial:

(i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Nossos diretores e contadores informam que a receita bruta da Companhia é formada pela receita proveniente de diárias de hospedagem (com café); receitas com venda em nossas unidades de Alimentos e Bebidas (A&B); Taxa de Administração proveniente de hotéis administrados por nossa Empresa; Recuperação de ISS e Outras Receitas advindas de aluguéis de espaços para eventos/reuniões, aluguéis de lojas próprias dentro das dependências de nossas unidades, receitas com frigobar, telefone, lavanderias, garagem, etc.

A fim de consolidar seu posicionamento a Rede de Hotéis Othon vem constantemente investindo em modernidade e tecnologia, para oferecer no website e website mobile a melhor experiência para o usuário. O objetivo da ação é captação em volume de vendas através do ambiente web de forma simples e rápida, propiciando ao cliente uma ferramenta de fácil comunicação com a nossa rede de Hotéis.

Também foram reforçadas as ações em mídias online, dentre eles links patrocinados, SEO e promoções exclusivas para o universo online que incluem os sites e as redes sociais, onde a Rede Othon também consolidou sua presença nesse mercado de aproximadamente 1.8 bilhões de pessoas dispostas a comprar via web, segundo pesquisas. Ilustrando esta informação hoje já contamos com mais de 84.200 seguidores no Instagram (hoteisothon e rioothonpalace) e mais de 136.200 no Facebook (www.facebook.com/hoteisothon e www.facebook.com/riothon).

A rede de Hotéis Othon segue sua política agressiva com a consolidação das melhores práticas de Revenue Management permitindo maximizar as receitas vis a vis a sazonalidade / distribuição dos segmentos de mercado.

Parcerias com empresas mundiais como WorldHotels garantem as ferramentas de distribuição nos canais eletrônicos e marketing nos cinco continentes além dos acordos de PREFERRED PARTNERS com os principais players do mercado de business/corporativo/congressos e eventos.

Conforme amplamente divulgado, o Brasil e Rio de Janeiro estão cada vez mais na mídia. A realização dos eventos mencionados acima poderá gerar aumento do potencial de turismo interno e externo, que vêm aumentando ano contra ano, acima da média internacional, podendo repercutir até mesmo no aumento do valor da diária média, que se manteve estagnado por alguns anos no passado, quando comparado com as praticadas nos mercados internacionais.

(ii) fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

O resultado de nossas operações é afetado pela flutuação da renda real dos brasileiros, nível de atividade econômica e desenvolvimento macroeconômico, taxas de emprego, assim como flutuações na paridade entre moeda estrangeira e Real. Estes fatores, juntos ou em separado, podem afetar positivamente ou negativamente o fluxo de viagens de brasileiros ou estrangeiros ao país e aumento ou redução de

2.2 Resultados operacional e financeiro

eventos corporativos nas cidades onde possuímos unidades hoteleiras, com redução de hóspedes Corporativos.

A empresa vem mantendo um rigoroso processo de controle de custos e negociação com nossos fornecedores, conseguiu controlar e renegociar seus contratos, mesmo com acréscimos salariais dos acordos coletivos e acentuados aumentos das tarifas de serviços públicos, e com redução de estrutural de funcionários, com um crescimento da concorrência, com a abertura de novas unidades de hotéis administrados de grupos concorrentes.

.b) Variações de receitas atribuíveis à modificação de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços:

Os preços de nossas diárias são estabelecidos em função da inflação, flutuação do câmbio e oscilação da demanda regional e nível de competitividade onde nossas unidades se localizam. Um aumento de demanda pode gerar um aumento real de nossas diárias médias e afetar positivamente nossas receitas brutas.

Nossas receitas poderão ser afetadas com alterações de volumes, seja em função do aumento de demanda, seja por acréscimo no número de unidades de nossas redes, composta por unidades próprias e administradas.

Unidades reformadas ou modernizadas, que venham a oferecer maior nível de conforto e facilidades (tais como inauguração ou ampliação de espaços para eventos corporativos, TV HD, academias de ginástica modernas, etc.), ou vários outros “produtos e serviços” poderão afetar nossas receitas brutas de forma considerável.

c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor:

A operação hoteleira sofre impacto por ocasião de alterações na taxa de câmbio, que tornam, principalmente, os preços das diárias e outros serviços oferecidos por nossa rede de hotéis no país mais ou menos atrativos para nossos hóspedes estrangeiros.

Nossos custos e despesas administrativas são inicialmente sensíveis à inflação, uma vez que grande parte destes custos é reajustada, em consonância com índices de inflação amplamente divulgados no país. No entanto, dado nossa escala, nossas negociações, com nossos fornecedores nos permite reduzir ao máximo o efeito deste impacto. No que tange o custo e despesa de pessoal, estes são corrigidos com base em índices de acordos coletivos negociados entre sindicatos de empregados e empregadores.

No entanto, a Rede Othon busca que o efeito destas variações inflacionárias seja mitigado, com a adequação da diária média e preços de vendas de alimentos e bebidas em nossas unidades, que geram também alterações no nível de taxas de administração proveniente de nossas unidades administradas.

Portanto, as flutuações em nossos resultados operacionais não são tão impactadas pela inflação e variação de preços dos principais insumos e produtos adquiridos de nossos fornecedores.

A Companhia estima que a pressão de demanda tenha estimulado a aceleração das diárias (ainda que câmbio e inflação continuem limitando o potencial de ganhos reais), resultando em incremento real de RevPar e aumento da margem de lucro para nossos hotéis.

A oscilação das taxas de juros pode afetar positivamente ou negativamente o nosso resultado financeiro, pois geram oscilações nas despesas financeiras com atualização de nossos passivos tributários.

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases

2.3 – Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases

Dentro do processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil para as normas internacionais de relatórios financeiros (IFRS), diversos pronunciamentos, interpretações e orientações foram emitidos durante o ano de 2009 com aplicação mandatória para os exercícios encerrados a partir de dezembro de 2010 e para as demonstrações contábeis de 2009 a serem divulgadas em conjunto com as demonstrações de 2010 para fins de comparação.

As alterações destas Normas não impactaram as Demonstrações Financeiras da Companhia.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

2.4 – Efeitos relevantes nas Demonstrações Financeiras

N/A. As Demonstrações Financeiras da Companhia, não apresenta nenhum efeito relevante; ou qualquer informação, que já não tenham sido abordadas, nos demais itens desta seção.

2.5 Medições não contábeis

2.5 – Medições não contábeis

A Companhia utiliza como medida não contábil o EBTIDA AJUSTADO, o qual, de acordo com a instrução CVM nº527 de 04 de Outubro de 2012, compreende resultado líquido do período, acrescido dos tributos sobre o lucro, das despesas financeiras líquidas das receitas financeiras e das depreciações, amortizações e exaustões, e ajustado por itens que contribuam para a informação sobre o potencial de geração bruta de caixa. O EBTIDA AJUSTADO não é uma medida de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido ou para o fluxo de caixa livre da Companhia. Entretanto, representa um indicador do desempenho operacional e da liquidez da Companhia. O EBTIDA foi ajustado para refletir as atividades de hotelaria, ajustado, portanto, pelas receitas e despesas não recorrentes e com partes relacionadas, que geraram principalmente provisões para perda de crédito e investimento.

	R\$ mil		
	2022	2021	2020
Resultado líquido das operações continuadas	197.694	(39.939)	(90.774)
Tributos sobre o lucro	(2.123)	(11.970)	(1.816)
Despesas financeiras	69.549	45.382	34.474
Receitas financeiras	(42.356)	(35.013)	(19.007)
Depreciações/amortizações	9.025	10.434	11.538
EBTIDA do resultado das operações descontinuadas	-	-	-
Ajustes	(691)	10.506	10.277
EBTIDA AJUSTADO	231.098	(20.600)	(55.308)

2.6 Eventos subsequentes as DFs

2.6 – Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras de encerramento do exercício social

Em 4 de outubro de 2022, foi divulgada a Portaria PGFN nº 8798 (Programa QuitaPGFN) que discorre sobre a quitação antecipada dos débitos parcelados em Dívida Ativa e Débitos Irrecuperáveis concedendo benefício de amortização de até 70% da dívida com Prejuízo Fiscal e Base Negativa Acumulada de Contribuição Social da empresa controladora e/ou das controladas, livre de multa, juros e encargos. Fizemos a adesão em 28 de dezembro de 2022, a qual somente foi deferida em janeiro de 2023. A dívida migrada para este programa de parcelamento totaliza R\$113 milhões, da qual obtivemos ganho agregado de R\$82 milhões, consolidando então um débito de R\$31 milhões. Este saldo remanescente será quitado em doze (12) parcelas mensais e sucessivas.

2.7 Destinação de resultados

2.7 – Destinação de resultados

Conforme consta nas Demonstrações Contábeis do referido período, a Companhia apresentou o resultado abaixo:

- Lucro do exercício no valor de R\$ 197.694.224,85 (Cento e nove e sete milhões seiscentos e noventa e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

- Realização da Reserva de Reavaliação no valor de R\$ 7.320.322,40 (Sete milhões trezentos e vinte mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos).

Assim, a movimentação da conta Prejuízos acumulados fica representada da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	2022	2021	2020
Saldo anterior de prejuízos acumulados	(656.518.674,06)	(697.270.700,09)	(610.022.342,87)
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-
Realização da reserva de reavaliação	7.320.322,40	80.691.140,73	3.525.268,32
Lucro do exercício	197.694.224,85	(39.939.114,70)	(90.773.625,54)
Saldo final de prejuízos acumulados	(451.504.126,81)	(656.518.674,06)	(697.270.700,09)

As disposições estatutárias sobre a destinação dos resultados são:

a) Regras sobre retenção de lucros:

Do resultado do exercício devem ser deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de Renda. O lucro líquido deve ter a seguinte destinação:

- 1) 5% (cinco por cento) para a formação do fundo de reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social;
- 2) pagamento do dividendo obrigatório;
- 3) até 25% do lucro líquido – ajustado na forma prevista no artigo 202 da Lei 6.404/76 – destinados à composição de uma Reserva de Reforço do Capital Social, para atender à reposição do ativo imobiliário, limitado o valor dessa reserva ao do capital social integralizado atualizado;
- 4) o remanescente, aquela destinação que a Assembleia determinar, observado o disposto pelo § 6º do artigo 202 da Lei 6.404/76. Enquanto a Companhia gozar de isenção e ou redução do imposto de renda, a provisão correspondente deve ser convertida em reserva de capital.

b) Regras sobre distribuição de dividendos

A Companhia deve distribuir obrigatoriamente como dividendo, em cada exercício social, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76.

A Assembleia Geral pode atribuir aos administradores participação nos lucros, desde que respeitando o disposto nos parágrafos primeiro e segundo do art. 152 da Lei 6.404/76.

Compete ao conselho de Administração deliberar sobre a forma de distribuição, entre os administradores, da participação nos lucros a eles atribuídos pela Assembleia Geral.

2.7 Destinação de resultados

c) Periodicidade das distribuições de dividendos

No encerramento do exercício, a Diretoria deve fazer elaborar as demonstrações financeiras, encaminhando-as juntamente com proposta de destinação do lucro do exercício, ao Conselho de Administração para que este assubmeta à Assembleia Geral Ordinária.

Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia pode, observado o disposto no art. 204 e seus parágrafos da Lei 6.404/76:

- 1) declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço;
- 2) levantar balanço em período inferior a um ano e, com base nele, declarar dividendos intercalares, desde que o total de dividendos pagos com base nesses balanços não exceda o montante das reservas de capital de que trata o parágrafo primeiro do art. 182 da Lei 6.404/7.

d) Eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais.

Não houve nos três últimos exercícios nenhuma restrição à distribuição de dividendos aplicáveis a Companhia.

2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs

2.8 – Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras

a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor:

A Companhia não detêm itens que não sejam registrados no balanço patrimonial.

b) Natureza e o propósito da operação:

A Companhia não detêm itens que não sejam registrados no balanço patrimonial.

c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação:

A Companhia não detêm itens que não sejam registrados no balanço patrimonial.

2.9 Comentários sobre itens não evidenciados

2.9 – Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor:

A Companhia não detém itens que não sejam registrados no balanço patrimonial.

b) Natureza e o propósito da operação:

A Companhia não detém itens que não sejam registrados no balanço patrimonial.

c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação:

A Companhia não detém itens que não sejam registrados no balanço patrimonial.

2.10 Planos de negócios

2.10 – Plano de negócios

Desde 2008 a Companhia vem investindo consistentemente na melhoria de seus produtos hoteleiros, na reforma dos quartos, caso do Rio Othon Palace Hotel, áreas sociais e de restauração, e troca de equipamentos como elevadores sociais e de serviços, cofres e fechaduras eletrônicas.

Paralelamente se investiu em tecnologia, através da modernização de sua estrutura de TI, com substituição de equipamentos e aquisição de novos softwares que permitiram modernizar a operação e aumentar a produtividade.

Finalmente, foi dada uma ênfase especial a formação de sua mão de obra, com a implantação de programas de qualidade e treinamento “on the job”.

Todos os investimentos são realizados com recursos próprios oriundos do fluxo de caixa operacional da empresa.

Para fazer frente aos impactos causados pela pandemia de Covid 19 a Cia vendeu o hotel de BH através de leilão judicial eletrônico.

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional**2.11 – Outros fatores com influência relevante**

Não existem outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e/ou financeiro da Companhia e que não foram mencionados nos itens anteriores desta seção.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

5.1 – Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

a-) riscos para os quais se busca proteção - Tendo em vista a natureza das nossas atividades, entendemos que não há necessidade de buscarmos proteção especial para nenhum tipo de risco mas os acompanhamos conforme abaixo:

Risco de crédito - A seletividade e a análise criteriosa da situação financeira e econômica, assim como do histórico de crédito dos nossos clientes e ainda o acompanhamento semanal da pontualidade de pagamentos são procedimentos que a Companhia adota de modo a minimizar eventuais problemas de “default”. A exposição ao risco de crédito é, desta forma, monitorada com grande rigor, resultando historicamente num prazo médio de faturamento inferior a 20 dias e numa taxa de inadimplência em torno de 1,5%, o que respalda a política de preservação dos créditos adotada pela companhia.

Risco de taxa de juros - A Companhia tem procurado atrelar seus empréstimos a indicadores com menores taxas e baixa flutuação.

Risco de taxa de câmbio - A Companhia procura aumentar a oferta de serviços para os clientes nacionais, tanto corporate, como para lazer, toda vez que as cotações das taxas de real e dólar se aproximam.

Risco da liquidez - A Companhia mantém um controle diário do seu fluxo da caixa, procurando administrar as previsões de saídas de caixa de acordo com suas previsões de recebimentos. Qualquer necessidade da reversão de caixa negativo conta com mecanismos estudados previamente.

b-) Estratégia de proteção patrimonial (hedge)

A Companhia não faz uso de instrumentos financeiros de hedge, por entender que suas atividades não justificam o uso desses instrumentos.

c-) Instrumentos utilizados para a proteção patrimonial (hedge)

A Companhia não faz uso de instrumentos financeiros de hedge.

d-) Parâmetros utilizados para o gerenciamento de riscos

Não aplicável, uma vez que não possuímos parâmetros específicos para o gerenciamento de riscos.

e-) Indicar se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos da proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos

Não aplicável, pois não operamos com instrumentos financeiros de hedge.

f-) Estrutura organizacional do controle de gerenciamento de riscos

Não aplicável, uma vez que não possuímos uma estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos.

g-) Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

Não aplicável, uma vez que não possuímos uma política específica.

5.2 Descrição dos controles internos

5.2 – Descrição dos controles internos

- a. **Práticas da Organização relativas ao seu sistema de controles internos fazendo comentários sobre o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las;**
- b. **Descrever a estrutura de gerenciamento de controles internos, indicando os órgãos da administração envolvidos;**
- c. **Apontar como o grau de deficiência de controles internos é supervisionado e reportado para a organização;**
- d. **Comentários sobre deficiências significativas e recomendações do Auditor;**
- e. **Comentários dos Diretores sobre medidas adotadas para corrigir as deficiências significativas.**

a) A Companhia está atenta às novas tecnologias e investe em seus controles a fim de aprimorá-los e mantê-los sempre atualizados, confiáveis e eficientes. Desde 2008 a Companhia já está utilizando a mais avançada tecnologia de informática do mercado, em conexão com a sua meta de melhorar a eficiência de seus processos operacionais e as suas práticas de governança corporativa.

Para o exercício findo em 31/12/2020, não foram identificados pontos de controle interno. As deficiências levantadas foram, à época, reportadas ao Contador e ao Controler da Empresa. Foi emitido um relatório e encaminhado formalmente em 05/04/2021 (ADV-R-011/2021).

Para o exercício findo em 31/12/2021, não foram identificados pontos de controle interno. As deficiências levantadas foram, à época, reportadas ao Contador e ao Controler da Empresa. Foi emitido um relatório e encaminhado formalmente em 01/04/2022 (ADV-R-012/2022), conforme transcrito abaixo:

Para o exercício findo em 31/12/2022, não foram identificados pontos de controle interno. As deficiências levantadas foram, à época, reportadas ao Contador e ao Controler da Empresa. Foi emitido um relatório e encaminhado formalmente em 27/03/2023 (ADV-R-008/2023), conforme transcrito abaixo:

Ref.: Relatório circunstanciado sobre as deficiências ou ineficácia dos controles internos e dos procedimentos contábeis de Hotéis Othon S.A – Em recuperação judicial.

Prezados Senhores,

Fomos contratados para examinar as demonstrações contábeis individuais e consolidadas de Hotéis Othon S.A – Em recuperação judicial ("Companhia"), identificadas como Controladora e Consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto) e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as

5.2 Descrição dos controles internos

demais notas explicativas, conduzindo nossos trabalhos de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, e emitimos nosso relatório de auditoria sobre essas demonstrações contábeis em 27 de março de 2023, sem ressalvas.

Em nosso exame, selecionamos procedimentos de auditoria com o objetivo de obter evidências a respeito dos valores e informações apresentadas nas demonstrações contábeis. Dentre esses procedimentos, obtivemos entendimento da sociedade e do seu ambiente, o que inclui o controle interno da Companhia, para a identificação e avaliação dos riscos de distorção relevantes nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou por erro.

Conforme descrito na NBC TA 200, devido às limitações inerentes da auditoria, há um risco inevitável de que algumas distorções relevantes das demonstrações contábeis podem não ser detectadas, apesar de a auditoria ser devidamente planejada e realizada de acordo com as normas de auditoria (NBC TA 200, item 51). Na avaliação desses riscos, segundo as normas de auditoria, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis, com o objetivo de planejar procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Assim, não expressamos uma opinião ou conclusão sobre os controles internos da Companhia.

A administração da Companhia é responsável pelos controles internos por ela determinados como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente de ser causada por fraude ou erro. No cumprimento dessa responsabilidade, a administração faz estimativas e toma decisões para determinar os custos e os correspondentes benefícios esperados com a implantação dos procedimentos de controle interno.

A definição de “Controle interno”, no contexto das normas de auditoria, significa o processo planejado, implementado e mantido pelos responsáveis da governança, administração e outros funcionários para fornecer uma segurança razoável quanto à realização dos objetivos da Companhia no que se refere à confiabilidade dos relatórios financeiros, efetividade e eficiência das operações e conformidade com leis e regulamentos aplicáveis. Uma deficiência de controle interno existe quando (i) o controle é planejado, implementado ou operado de tal forma que não consegue prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas demonstrações contábeis; ou (ii) falta um controle necessário para prevenir, ou detectar e corrigir tempestivamente, distorções nas demonstrações contábeis.

Os procedimentos foram realizados, com o propósito exclusivo mencionado no primeiro parágrafo, e, considerando as limitações inerentes ao processo de auditoria das demonstrações contábeis, não necessariamente nos permitiram identificar todas as deficiências dos controles internos de Hotéis Othon S.A – Em recuperação judicial (“Companhia”). Os nossos comentários referem-se aos controles internos em vigor quando da execução de nossos trabalhos de auditoria, que foram concluídos em 27/03/2023; não efetuamos nenhum procedimento de auditoria posteriormente à referida data. Os procedimentos de auditoria não foram conduzidos com a finalidade de expressar uma opinião sobre a eficácia do controle interno da Companhia e por isso não emitimos tal opinião. Além disso, não foram consideradas eventuais modificações desses controles porventura ocorridas após essa data.

No contexto acima descrito informamos que os nossos procedimentos de auditoria não identificaram deficiências ou ineficácias de controles a serem reportadas a V.Sas. Não obstante, para fins de cumprimento de suas responsabilidades na administração de Hotéis Othon S.A – Em recuperação judicial, V.Sas. devem observar que podem existir deficiências ou ineficácias nos controles internos, não endereçadas ou identificadas em nossos trabalhos.

Este relatório destina-se exclusivamente para informação e uso da Administração e não foi preparado para ser utilizado ou apresentado a terceiros fora da Organização.

Aproveitamos o ensejo para expressar os nossos agradecimentos à Administração de Hotéis Othon S.A – Em recuperação judicial e aos seus funcionários, pela colaboração prestada em nossos trabalhos.

5.2 Descrição dos controles internos

Colocamo-nos a disposição de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Rio de Janeiro, 27 de março 2023

Atenciosamente,

ADVANCE Auditores Independentes SS

CRC/RJ 007276/O-0 –

Código CVM 12661 CNAI PJ 052

Nelson Fernando Marques Pfaltzgraff

Contador CRC/RJ 028.998/O

CNAI 209

Sócio Responsável

De forma geral, apesar de apresentar algumas deficiências significativas para o Exercício de 2019, a Administração da Companhia concluiu que nossos controles internos adotados para assegurar a elaboração das demonstrações financeiras são eficazes. A Auditoria nos seus relatórios de controle do Exercício de 2019 (ADV-R-009/2020) relata que “Após verificação e análise na documentação envolvendo todo o processo e rotinas para registro dos valores nas contas patrimoniais, de receitas e despesas e cumprimento às Normas Internas do Grupo Othon, para o período de 2019, 2020, 2021 e 2022 somos de opinião que os controles são satisfatórios”.

b) A empresa busca não apresentar deficiência material (material weakness) referente ao sistema de controles internos da Companhia. Apesar de não existir um quadro fixo de auditores internos, a Companhia solicita a prestação de serviços dessa natureza de escritórios externos. Quando um determinado controle passa a ser considerado uma deficiência significativa, a Empresa adota todos os esforços para eliminar este risco.

c) O grau de deficiência de controles internos é apontado para a Companhia através de relatórios de controles internos elaborados pela Auditoria Externa que aponta estes pontos e faz sugestões de como eliminar os mesmos.

d) Comentário sobre deficiências significativas e recomendações do auditor:

Exercício 2019 – ADV-R-009/2020

(A) Hotéis Othon S/A (Hosa):

(Item 3) Depósitos Judiciais – Outros processos

Descrição: Com base nas análises apresentadas pela Contabilidade em 31/12/2019, com o saldo de R\$ 3.845.014, referente ao período contabilizado de 2009 a 2019, verificamos que na demonstração dos valores não há menção do número dos processos e dos autores. Por este motivo, não conseguimos

5.2 Descrição dos controles internos

relacionar os valores com as respostas dos advogados apresentadas em 2019. Abaixo demonstramos por empresa os valores bloqueados e depositados judicialmente.

Empresas	Bloqueios Judiciais	Light (a)	Ação Indenizatória
Salex	23.856	-	-
ECEN	1.465.828	2.208.725	-
Aeroporto	2.500	-	-
BOPH	-	-	4.752
SAVOY	45.295	-	-
ROPH	94.058	-	-
TOTAL	1.631.537	2.208.725	4.752
(a) Depósito Judicial referente a cobrança do ICMS.			

Riscos: Causa judicial com valor desatualizado, não apresentada de forma correta nas demonstrações contábeis.

Recomendação: Que a Contabilidade e Jurídico se posicionem a respeito dos valores que foram “bloqueados e depositados judicialmente” dos processos que já foram extintos, de modo a solicitar o resgate destes numerários a Hosa.

Exercício 2020 – ADV-R-011/2021

Não houve apontamentos.

Exercício 2021 – ADV-R-012/2022

Não houve apontamentos.

Exercício 2022 – ADV-R-008/2023

Não houve apontamentos.

e) Os Diretores descrevem abaixo as medidas que vem sendo adotadas para mitigar ou eliminar cada uma das deficiências significativas elencadas no sub-item anterior.

Exercício 2019 – ADV-R-009/2020

(A) Hotéis Othon S/A (Hosa):

(Item 3) Depósitos Judiciais – Outros processos

3-) Depósitos Judiciais – Outros processos (significativo).

5.2 Descrição dos controles internos

A administração entende o ponto e informa que possui contrato com prestadores de serviço que realizam periodicamente um trabalho em conjunto com o seu setor jurídico na verificação dos valores bloqueados e depositados judicialmente junto aos órgãos competentes para restituição dos montantes disponíveis.

Exercício 2020 – ADV-R-011/2021

Não houve pontos levantados pelos auditores, portanto não se aplica explanação a respeito deste exercício.

Exercício 2021 – ADV-R-012/2022

Não houve pontos levantados pelos auditores, portanto não se aplica explanação a respeito deste exercício.

Exercício 2022 – ADV-R-008/2023

Não houve pontos levantados pelos auditores, portanto não se aplica explanação a respeito deste exercício

5.3 Programa de integridade

5.3 – Programa de integridade

A Companhia desenvolveu um conjunto de Normas e Procedimentos, e mantém mecanismos internos de integridade, auditoria e prevenção de irregularidades; que contribuem para a identificação das exigências éticas, aplicação de códigos de conduta, análise e mitigação de riscos e adoção de medidas preventivas.

5.4 Alterações significativas

5.4 – Alterações significativas

A Companhia entende que não houveram alterações significativas nos riscos de mercado, aos quais a Empresa está exposta.

5.5 Outras informações relevantes

5.5 – Outras informações relevantes

Todas as informações julgadas relevantes pela Companhia já foram abordadas nos itens 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4.